الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية النعامة — ثانوية حمدان خوجة "المشرية"

امتحان الفصل الأول — المستوى : 2 تسيير و اقتصاد

الشعبة : تسيير و اقتصاد — المدة : 02ساعة.

اختبار في مادة : القانـــــــون

الجزء الأول : (06 نقاط)

السؤال الأول : (02 نقاط)

عرف القاعدة القانونية واذكر خصائصها.

السؤال الثاني : (04 نقاط)

يقصد بالتشريع الفرعي مجموع اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها وهذا مراعاة للنظام العام والآداب العامة.

1- حدد أنواع اللوائح مع تقديم مثال عن كل نوع.

2- متى يعتبر العرف ملزم للناس قانونا.

الجزء الثاني : (06 نقاط)

السند:

قرر مؤخرا قاضي محكمة الجزائر الافراج المؤقت عن الممثل كمال بوعكاز مع تأجيل المحاكمة إلى يوم 24 فيفري المقبل بالمجلس القضائي للجزائر العاصمة.

وتعود حيثيات القضية إلى 22 أكتوبر الماضي إثر شكوى تقدم بها رئيس بلدية الجزائر إلى مصالح الدرك الوطني يتهم فيها الممثل كمال بوعكاز بتهمة اجراء اتصالات مع المدون أمير ديزاد يحرضه فيها على استهداف عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين بالقذف والتجريح والتشهير.

المطلوب: انطلاقا من السند واعتمادا على ما درست:

1- عرف القضاء لغة واصطلاحا ؟

2- ورد في السند مبدأين من مبادئ القضاء .أذكرهما ؟ وهل هناك مبادئ أخرى ؟

3- ماهو القضاء الذي يختص في المنازعات العادية ؟ و مماذا يتكون؟

4- يشمل المحتوى البشري للقضاء مجموعة من الأعوان . أذكرهم بالتفصيل.

2as.ency-education.com

الجزء الثالث : (08 نقاط)

الوضعية:

أقرت الحكومة مقترحا جديدا يتضمن زيادة محسوسة في سعر الوقود يقدر بـ 5.9دج للتر الواحد بالنسبة لمختلف أصناف البنزين بينما تم اقتراح زيادة بـ 2.3دج للتر من المازوت ، وتتضمن الزيادة اجراءا جبائيا يخص الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع الواسعة الاستهلاك.

هذا ومن المتوقع أن يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وبهذا تكون الحكومة قد تلقت الضوء الأخضر لتطبيق الاجراءات والتدابير التي نص عليها القانون.

العمل المطلوب:

على ضوء ماسبق ومن خلال مادرست:

1- ماهي المراحل التي يمر بها مشروع قانون المالية ؟ أذكرها بالتفصيل.

2- بافتراض أن أعضاء البرلمان صوتوا بنعم للمشروع فهل يعتبر هذا كافيا لنفاذ التشريع.

3- إذا كانت الاجابة بنعم فماهي المراحل الأخرى لنفاذ التشريع.

4- من هو المخول قانونا لاقتراح مشروع قانون ما.

الأستاذ بن يونس طاهر – بالتوفيق –

2as.ency-education.com